

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN N.º EUIPO/2026/OP/0019**SERVICIOS DE RESTAURACIÓN****ANEXO I — «PLIEGO DE CONDICIONES»**

1 Introducción

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (la Oficina) se creó como una agencia descentralizada de la Unión Europea (UE) para ofrecer protección en materia de derechos de propiedad intelectual a empresas e innovadores dentro del conjunto de la UE y más allá de sus fronteras. Desde su fundación en 1994, la Oficina tiene su sede en Alicante (España). La Oficina gestiona el registro de las marcas de la UE y de los dibujos y modelos comunitarios registrados y las indicaciones geográficas (IG) de productos artesanales e industriales. Se trata de derechos unitarios de propiedad intelectual válidos en toda la UE. En colaboración con las oficinas de propiedad intelectual (PI) nacionales y regionales de la UE, los usuarios del sistema de PI y otros socios institucionales, la Oficina trabaja para reforzar la PI a nivel europeo e internacional. La Oficina también gestiona el Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual, que reúne a las partes interesadas públicas y privadas en la lucha contra la piratería y la falsificación.

2 Objeto y ámbito de aplicación

La Oficina desea concluir un máximo de tres (3) contratos marco para la prestación de servicios de restauración en el campus de la EUIPO, incluyendo:

- Servicios en régimen de concesión: restaurante autoservicio, cafetería, restaurante a la carta y puesto de comida;
- Servicios abonados por la Oficina: Servicios de catering para eventos y reuniones, suministro de fruta de cortesía, vouchers, productos y servicios complementarios.

La prestación incluye la gestión integral, producción, mantenimiento, limpieza, organización operativa y flexibilidad ante las necesidades de la Oficina, incluyendo el volumen y el flujo de los comensales.

3 Volumen

El volumen total del contrato marco se estima en **8.850.000€** (desglosado en un importe de **4.950.000€** a cargo de la Oficina y un importe de **3.900.000€** a cargo de los comensales).

Estos volúmenes son solo estimaciones y no existe ningún compromiso en cuanto a las cantidades exactas que se encargarán. Los volúmenes reales dependerán de las cantidades que pida la Oficina mediante contratos u órdenes de compra específicas y

del número de comensales que se sirva de los servicios de restauración. En cualquier caso, no deberá superarse el límite máximo del contrato marco, es decir, el importe máximo que debe gastarse en virtud del contrato marco.

	Importe a cargo de la Oficina	Importe a cargo de los comensales
Año 1	1.150.000€	900.000€
Año 2	1.200.000€	950.000€
Año 3	1.250.000€	1.000.000€
Año 4	1.350.000€	1.050.000€

En un plazo de tres años a partir de la firma de los contratos marco resultantes de la presente licitación, la entidad adjudicadora podrá adquirir nuevos servicios de los contratistas hasta un máximo del 50 % del límite del contrato marco inicial. Para adquirir tales servicios, el órgano de contratación adjudicador deberá utilizar el procedimiento negociado en virtud del punto 11.1, letra e), del anexo 1 Reglamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2024, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (refundición). Estos servicios consistirán en la repetición de servicios similares encomendados al contratista o contratistas.

4 Garantía de licitación

La presentación de una garantía de licitación preliminar no es aplicable al presente procedimiento de contratación pública.

5 Participación

La participación en procedimientos de contratación pública estará abierta, en igualdad de condiciones, a todas las personas físicas y jurídicas dentro del ámbito de aplicación de los Tratados, y a todas las personas físicas y jurídicas establecidas en un tercer país que tenga un acuerdo especial con la Unión en el ámbito de la contratación pública, si el acuerdo es aplicable a la EUIPO.

Los operadores económicos podrán presentar una oferta en respuesta a este procedimiento de contratación como licitador único o como agrupación en una oferta conjunta. En ambos casos, se permite la subcontratación.

Las normas sobre el acceso a los procedimientos de contratación pública no se aplican a los subcontratistas. No obstante, la subcontratación no podrá utilizarse con la intención de eludir las normas relativas a los procedimientos de contratación.

La función de cada entidad que participe en una oferta deberá especificarse claramente en la misma: licitador único, miembro o responsable de agrupación, subcontratista o entidad en cuyas capacidades se basa el candidato para cumplir los criterios de selección.

Los licitadores deben asegurarse de que ninguna de las entidades implicadas esté sujeta a medidas restrictivas de la UE adoptadas en virtud del artículo 29 del Tratado de la Unión Europea (TUE) o del artículo 215 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE), consistentes en la prohibición de poner a disposición o transferir fondos o recursos económicos o de proporcionarles financiación o ayuda financiera directa o

indirectamente o en la congelación de activos. La prohibición se aplica durante toda la ejecución del contrato.¹

5.1 Oferta conjunta

Las ofertas conjuntas son aquellas situaciones en las que una agrupación (con o sin una forma jurídica determinada) de operadores económicos presenta una oferta, con independencia de los vínculos entre estos. Se considerará licitador al grupo en su conjunto.

Todos los miembros de la agrupación (socios) asumen una responsabilidad conjunta y solidaria frente al órgano de contratación para el cumplimiento del contrato en su conjunto, es decir, tanto la responsabilidad financiera como la operativa. No obstante, los licitadores deberán designar a uno de los operadores económicos como único punto de contacto (responsable) para el órgano de contratación en relación con los aspectos administrativos y financieros, así como con la gestión operativa del contrato.

La oferta conjunta deberá indicar claramente la función y las tareas de cada miembro de la agrupación y del responsable que actuará como punto de contacto del órgano de contratación para los aspectos administrativos o financieros del contrato y la gestión operativa. El responsable de la agrupación tendrá plenas facultades para vincular a la agrupación y a cada uno de sus miembros durante la ejecución del contrato. Si la oferta conjunta resulta seleccionada, la Oficina firmará el contrato con el responsable de la agrupación.

Los cambios en la composición de la agrupación durante el procedimiento de contratación pública (después de la fecha límite de presentación y antes de la firma del contrato) darán lugar al rechazo de la oferta, excepto en caso de fusión o absorción de un miembro del grupo (sucesión universal), siempre que la nueva entidad tenga derecho a participar en este procedimiento de contratación pública y no se encuentre en una situación de exclusión.

En todos los casos, la agrupación deberá seguir cumpliendo los criterios de selección, y las condiciones de la oferta presentada inicialmente no podrán modificarse sustancialmente. Es decir, todas las tareas asignadas a la entidad anterior deben ser asumidas por el nuevo miembro de la agrupación, el cambio no debe redundar en que la oferta no cumpla con el pliego de condiciones, y la evaluación de los criterios de adjudicación de la oferta presentada originalmente no puede modificarse.

En el caso de una oferta conjunta, deberá presentarse un **compromiso por escrito** utilizando **una** de las siguientes opciones.

- Modelo A: un «acuerdo/poder de representación» que:
 - designe a uno de los socios de la agrupación como responsable;
 - describa el mandato del responsable;
 - esté firmado por todos los socios de la agrupación.

¹ Tenga en cuenta que el Diario Oficial de la UE contiene la lista oficial de entidades sujetas a medidas restrictivas y, en caso de conflicto, prevalece sobre la lista del Mapa de [Sanciones de la UE](#).

- Modelo B: un «acuerdo/poder de representación» que:
 - cree una entidad con personalidad jurídica;
 - nombre a un director de la agrupación como responsable;
 - describa el mandato del responsable;
 - esté firmado por todos los socios de la agrupación.

En una oferta conjunta, los criterios de exclusión se aplicarán a cada miembro de la agrupación, mientras que los criterios de selección podrán aplicarse individualmente o a la agrupación en su conjunto, como se indica en el punto 6.2.

5.2 Subcontratación

La subcontratación es la situación en la que el contratista establece compromisos jurídicos con otros operadores económicos que ejecutarán parte del contrato en nombre del contratista. El contratista seguirá siendo plenamente responsable del cumplimiento del contrato en su conjunto ante la Oficina. Bajo ningún concepto el contratista podrá eludir su responsabilidad ante la Oficina alegando un incumplimiento del subcontratista.

No se considerará subcontratación lo siguiente:

- a) Uso de trabajadores desplazados a la empresa del contratista por otra empresa perteneciente al mismo grupo y establecida en un Estado miembro («desplazamiento dentro del grupo», tal como se define en el artículo 1, apartado 3, letra b), de la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios).
- b) Uso de trabajadores cedidos al contratista por una empresa de trabajo temporal o una agencia de colocación establecida en un Estado miembro («cesión de trabajadores», tal como se define en el artículo 1, apartado 3, letra c), de la Directiva 96/71/CE).
- c) Uso de trabajadores cedidos temporalmente al contratista por una empresa establecida fuera del territorio de un Estado miembro perteneciente al mismo grupo («traslado intraempresarial», tal como se define en el artículo 3, letra b), de la Directiva 2014/66/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países en el marco de un traslado intraempresarial).
- d) Uso de personal sin contrato de trabajo («trabajadores por cuenta propia que trabajan para el contratista»), cuando las tareas de los trabajadores por cuenta propia no se hayan especificado en partes bien definidas del contrato.
- e) Uso de proveedores o transportistas por parte del contratista para cumplir el contrato en el lugar de entrega, a menos que las actividades económicas de los proveedores o de los proveedores de servicios de transporte estén incluidas en el objeto de la presente licitación.
- f) El cumplimiento de parte del contrato por parte de los miembros de una Agrupación Europea de Interés Económico (AEIE), cuando la propia AEIE sea un contratista o miembro de una agrupación.

Las personas mencionadas en las letras a), b), c) y d) anteriores se considerarán «personal» del contratista en los términos definidos en el contrato.

Todas las tareas derivadas del contrato podrán subcontratarse, a menos que las especificaciones técnicas reserven expresamente la ejecución de determinadas tareas cruciales al propio licitador individual, o, en el caso de una oferta conjunta, a un miembro de la agrupación.

Al cumplimentar el formulario disponible en el anexo IV, los licitadores deberán indicar la proporción del contrato que tienen intención de subcontratar. También deberán identificar y describir brevemente las funciones/tareas contractuales previstas de los subcontratistas que cumplan cualquiera de estas condiciones (en lo sucesivo, subcontratistas identificados):

- cuando el licitador dependa de las capacidades del subcontratista para cumplir los criterios de selección;
- cuando la parte individual del subcontratista en el contrato, en el momento de la presentación, sea superior al 20 %.

Todo subcontratista identificado deberá entregar al licitador una carta de compromiso redactada utilizando el modelo que figura en el anexo IV y firmada por su representante autorizado.

Los cambios relativos a los subcontratistas identificados (retirada/sustitución de un subcontratista, subcontratación adicional) durante el procedimiento de contratación pública (después del plazo de presentación y antes de la firma del contrato) requieren la aprobación previa por escrito de la Oficina, siempre que se cumplan las siguientes verificaciones:

- que ningún nuevo subcontratista se encuentre en situación de exclusión;
- que el licitador siga cumpliendo los criterios de selección y el nuevo subcontratista cumpla los criterios de selección que, en su caso, le sean aplicables específicamente;
- que los términos de la oferta presentada inicialmente no se modifiquen sustancialmente, es decir, que todas las tareas asignadas al subcontratista identificado anterior sean asumidas por otra entidad, que el cambio no haga que la oferta no cumpla el pliego de condiciones, y que la evaluación de los criterios de adjudicación de la oferta presentada inicialmente no se modifique.

Se considera autorizada la subcontratación a subcontratistas identificados en una oferta ya aceptada por la entidad adjudicadora y que haya dado lugar a un contrato firmado.

5.3 Identificación de un licitador

El licitador (el responsable, en caso de oferta conjunta) deberá presentar los formularios que se mencionan a continuación, cuando proceda, utilizando la plantilla disponible en el anexo IV de los pliegos de contratación (formulario de presentación estándar). Este formulario debe incluir el nombre del licitador (incluidos todos los miembros en el caso de una oferta conjunta) y los datos de contacto de la única persona de contacto para esta oferta. El formulario deberá ir firmado por la(s) persona(s) facultada(s) para representar al licitador y autorizada(s) a firmar el contrato en caso de que la oferta prospere. Además, el licitador deberá añadir al formulario de presentación un breve resumen de su historial y sus actividades.

Para demostrar la capacidad y la situación jurídica del licitador, este (en el caso de una oferta conjunta, solo el responsable) deberá presentar un **formulario de identificación financiera y de entidad jurídica** relleno y firmado, Este deberá ir acompañado de los documentos justificativos que demuestren que la persona tiene la capacidad necesaria para representar a la persona jurídica a la hora de firmar contratos (conjunta o individualmente) (p. ej., registro de sociedades, boletín oficial, registro de IVA, copia de la publicación del nombramiento si así lo exige la legislación aplicable a la persona jurídica). El licitador, o el responsable en caso de oferta conjunta, deberá declarar si se trata de una pequeña o mediana empresa. Esta información se utilizará únicamente con fines estadísticos.

6 El proceso de evaluación

La evaluación de las ofertas que cumplan las condiciones de presentación constará de los siguientes elementos:

- la verificación de si el licitador tiene derecho a participar en un proceso de contratación;
- la verificación del cumplimiento de las condiciones administrativas (que la oferta se haya redactado en alguna de las lenguas oficiales de la UE y haya sido firmada por uno o varios representantes debidamente autorizados del licitador);
- la verificación de que los licitadores no cumplan ninguno de los criterios de exclusión;
- la selección de los licitadores en virtud de los criterios de selección;
- la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el pliego de condiciones;
- la evaluación de las ofertas con arreglo a los criterios de adjudicación.

La Oficina evaluará los elementos mencionados en el orden que considere más adecuado. Si la evaluación de uno o más elementos demuestra que existen motivos para rechazarla, la oferta se rechazará y no se seguirá evaluando. La Oficina informará a los licitadores no seleccionados del motivo de la desestimación, sin dar su opinión sobre el contenido no evaluado de sus ofertas.

La evaluación se basará en la información y las pruebas contenidas en las ofertas y, si procede, en la información y las pruebas adicionales presentadas a petición de la Oficina durante el procedimiento. En caso de que se demostrara la falsedad de alguna de las declaraciones o cualquier parte de la información presentadas, la entidad adjudicadora podrá imponer sanciones administrativas (exclusión o sanciones financieras) a la entidad que hubiera presentado dichas declaraciones o información falsas.

A los efectos de la evaluación en función de los criterios de exclusión y selección, la entidad adjudicadora también podrá utilizar información que se encuentre a disposición del público, en particular, pruebas contenidas en una base de datos nacional a la que pueda acceder de forma gratuita.

Reutilización de pruebas

Si los licitadores ya han presentado las pruebas solicitadas a efectos de otro procedimiento de contratación de la Oficina, podrán indicarlo en la declaración por el honor solicitada en el punto 6.1 infra, siempre que la fecha de emisión de las pruebas no sea superior a un año antes de la fecha límite para la presentación de una oferta en la presente convocatoria de licitación, y sigan siendo válidas.

6.1 Criterios de exclusión

El objetivo de los criterios de exclusión es evaluar si el licitador se encuentra en alguna de las situaciones de exclusión enumeradas en el artículo 138 del Reglamento financiero en la fecha de vencimiento del plazo de presentación de ofertas.

Se rechazarán las ofertas de los licitadores que se hallen en una situación de exclusión.

Se consultará para cada licitador el sistema de detección temprana y de exclusión de la UE.

Como prueba de no exclusión, junto con su oferta, el licitador (licitador único o cada miembro de la agrupación de licitadores en el caso de una oferta conjunta) deberá presentar una **declaración por el honor**, debidamente **firmada por un representante autorizado**. La declaración por el honor se adjunta en el anexo IV - «Formulario de presentación estándar», de la presente licitación.

Asimismo, todos los subcontratistas identificados deberán presentar una declaración por el honor sobre los criterios de exclusión y selección si la proporción del contrato que se va a subcontratar es superior al 20%.

Se pedirá al adjudicatario previsto seleccionado (a los adjudicatarios previstos seleccionados) que faciliten, en el plazo fijado por la Oficina y antes de la adjudicación del contrato, las pruebas mencionadas a continuación para confirmar su declaración jurada.

Junto con su oferta, o a petición de la Oficina (como se indica en el anexo IV), los licitadores deberán aportar las pruebas que se indican a continuación para confirmar su declaración por el honor.

- En relación con las situaciones descritas en el punto 1, letras a), c), d) o f), de la declaración por el honor, un **certificado reciente de antecedentes penales** ⁽²⁾ o, en su defecto, un documento equivalente recientemente expedido por una autoridad judicial o administrativa del país en el que esté establecido el operador económico, en el que se acredite el cumplimiento de tales requisitos.
- En relación con la situación descrita en el punto 1, letras a) o b), de la declaración por el honor, **certificados** ⁽³⁾ **recientes del pago de impuestos y de la seguridad social** expedidos por las autoridades competentes del Estado

⁽²⁾ Publicado menos de un año después de la fecha límite para la presentación de ofertas.

⁽³⁾ Ibid.

o, en su defecto, una declaración solemne ante una autoridad administrativa o un organismo profesional cualificado del país en el que esté establecido el operador económico.

La Oficina también se reserva el derecho de solicitar estas pruebas a cualquier licitador en el momento de la presentación o en cualquier momento durante el proceso de evaluación (tal como se indica en el Anexo IV).

Salvo en casos debidamente justificados, la Oficina se pondrá en contacto con los operadores económicos que no presenten la información completa exigida en los pliegos de contratación y les pedirá que presenten la información que falte o que aclaren los documentos justificativos.

En caso de que no se presenten todas o algunas de las pruebas exigidas en el plazo establecido, se rechazará la oferta.

6.2 Criterios de selección

El objetivo de los criterios de selección es evaluar si el licitador cuenta con la capacidad jurídica, normativa, económica, financiera, técnica y profesional para ejecutar el contrato.

En los subapartados siguientes se especifican los criterios de selección para esta convocatoria de licitación, incluidos los niveles mínimos de capacidad, la base para la evaluación y las pruebas requeridas.

Se rechazarán las ofertas presentadas por licitadores que no alcancen los niveles mínimos de capacidad.

Los licitadores (licitador único o cada miembro de la agrupación de licitadores en caso de ofertas conjuntas) deberán indicar en la declaración por el honor que cumplen los criterios de selección que les son aplicables individualmente, si procede. Esta declaración forma parte de la declaración utilizada para los criterios de exclusión, de manera que cada entidad interesada deberá presentar únicamente una declaración que cubra ambos aspectos.

Las pruebas relativas a los criterios de selección deberán presentarse junto con la oferta o podrán solicitarse posteriormente, en cualquier momento durante el procedimiento de contratación (como se indica en el anexo IV). Salvo en casos debidamente justificados, la Oficina se pondrá en contacto con los operadores económicos que no presenten pruebas completas o declaraciones según lo exigido en los pliegos de contratación, y les pedirá que presenten la información que falte o que aclaren los documentos justificativos en un plazo determinado. En caso de que no se demuestre adecuadamente la capacidad solicitada con las pruebas indicadas, se rechazarán las ofertas en esta fase.

Cuando proceda, la Oficina exigirá a los candidatos o licitadores seleccionados que presenten documentos justificativos actualizados. En cualquier caso, si procede, el adjudicatario previsto seleccionado (los adjudicatarios previstos seleccionados) deberá (deberán) presentar documentos justificativos actualizados antes de la decisión de adjudicación, excepto cuando la Oficina ya los haya recibido a efectos de otro procedimiento y siempre que los documentos sigan estando actualizados o pueda acceder a ellos en una base de datos nacional de forma gratuita.

Dependencia de entidades

Con el fin de cumplir los criterios de selección, un licitador podrá basarse en las capacidades de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que les unan (p. ej., subcontratistas, empresas dentro de la misma estructura corporativa, etc.). En este caso, el licitador deberá demostrar a la Oficina que dispondrá de los recursos necesarios para cumplir el contrato marco, mediante la presentación de una «**Carta de compromiso de dependencia de la entidad**» (formulario disponible en el anexo IV) firmada por el representante autorizado de dicha entidad. El licitador también deberá presentar pruebas justificativas de que esas otras entidades disponen de los recursos respectivos. Se ignorarán los compromisos abstractos como que otras entidades «pondrán recursos a disposición del licitador».

Por lo que se refiere a criterios técnicos y profesionales, los operadores económicos únicamente podrán recurrir a las capacidades de otras entidades si estas van a ejecutar las obras o servicios para los cuales son necesarias dichas capacidades.

Cuando un operador económico recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios de capacidad económica y financiera, la entidad adjudicadora podrá exigir que el operador económico y dichas entidades sean solidariamente responsables de la ejecución del contrato. Es responsabilidad del licitador verificar que la declaración realizada por la entidad en la que pretende basarse sea verdadera y correcta.

6.2.1 Capacidad económica y financiera

Con el fin de demostrar la capacidad económica y financiera necesaria para ejecutar el contrato, el licitador deberá cumplir los criterios que se enumeran a continuación.

Los licitadores (en el caso de una oferta conjunta, la capacidad combinada de todos los miembros de la agrupación, incluidos los subcontratistas) deberán demostrar los niveles mínimos de capacidad en su conjunto.

Criterio	Seguro de indemnización por riesgos profesionales
Capacidad mínima	Seguro de indemnización por riesgos profesionales para una cobertura mínima de 750.000 EUR.
Base de la evaluación	Este criterio se aplica al licitador en su conjunto, es decir, se llevará a cabo una evaluación consolidada de las capacidades combinadas de todas las entidades implicadas.
Prueba	Copia de la póliza o certificado de seguro, con validez en el momento de la presentación de la oferta, donde se indique el requisito de cobertura mínima.

Criterio	Volumen de negocio
Capacidad mínima	Volumen de negocio mínimo anual de los últimos 2 ejercicios financieros superior a 1.000.000 EUR.
Base de la evaluación	Este criterio se aplica al licitador en su conjunto, es decir, se llevará a cabo una evaluación consolidada de las capacidades combinadas de todas las entidades implicadas.
Prueba	Copia de las cuentas de pérdidas y ganancias de los últimos 2 años para los que se hayan cerrado cuentas de cada entidad implicada o, en su defecto, los extractos bancarios pertinentes. El ejercicio más reciente deberá haberse cerrado en los últimos 18 meses.

6.2.2 Capacidad técnica y profesional

Los licitadores deberán cumplir los criterios enumerados a continuación para demostrar que disponen de la capacidad técnica y profesional suficiente para cumplir el contrato.

Los licitadores (y en el caso de una oferta conjunta, salvo que se indique lo contrario, la capacidad combinada de todos los miembros del grupo, incluidos los subcontratistas) deberán demostrar los niveles mínimos de capacidad en su conjunto.

Criterio	Equipos
Capacidad mínima	El licitador deberá disponer del equipo propio o ajeno mínimo necesario para ejecutar el contrato, es decir: - 4 cajas registradoras; - medios de pago que permitan el uso de efectivo, tarjeta bancaria y dispositivos móviles; - 3 cafeteras para uso profesional intensivo y continuado con conexión directa a la red de agua, sistema de generación de vapor para la preparación de bebidas con leche y para preparar simultáneamente al menos dos cafés; Los equipos deben cumplir con toda la normativa aplicable, con especial hincapié en materia higiénico-sanitaria y de cocinas profesionales.
Base de la evaluación	Este criterio se aplica al licitador en su conjunto, es decir, se llevará a cabo una evaluación consolidada de las capacidades combinadas de todas las entidades implicadas.

Prueba	Una descripción (máximo 3 páginas A4 por una sola cara, tamaño de letra 11) de los equipos mencionados junto con una declaración en la que se indique que el licitador es capaz de utilizarlos para el cumplimiento del presente contrato.
Criterio	Experiencia en proyectos/contratos similares
Capacidad mínima	Contratos similares (en alcance y complejidad) a los servicios solicitados, finalizados en los tres años anteriores a la fecha límite de presentación de ofertas, o facturación emitida durante ese mismo período, por un importe mínimo total de 500.000 EUR. Cada contrato o factura incluidos en la lista probatoria deberá tener un valor mínimo de 20.000 EUR.
Base de la evaluación	Este criterio se aplica al licitador en su conjunto, es decir, se llevará a cabo una evaluación consolidada de las capacidades combinadas de todas las entidades implicadas.
Prueba	Certificados o declaraciones firmados por el cliente o clientes respectivos, donde se indique la conclusión satisfactoria de cada uno de los contratos/proyectos identificados por el licitador. El certificado o declaración deberá incluir, como mínimo, el objeto exacto del contrato ejecutado, el valor del contrato y su duración. En el caso de que los proyectos sigan en curso, solo se tendrá en cuenta la parte completada durante el período de referencia En defecto de certificados o declaraciones firmados por el cliente, la Oficina podrá aceptar como prueba la factura emitida por el licitador donde consten los datos del emisor y receptor, el servicio prestado, la fecha de servicio y el importe. Este documento solo será válido si se acompaña de prueba de cobro o, en su defecto, prueba de que la factura ha sido declarada ante la autoridad competente.
Criterio	Personal cualificado para los servicios requeridos
Capacidad mínima	El licitador tiene la capacidad de proveer el personal necesario para la implementación de los servicios conforme a lo dispuesto en el apartado 8.2 del anexo II - «Especificaciones técnicas».
Base de la evaluación	Este criterio se aplica al licitador en su conjunto, es decir, se llevará a cabo una evaluación consolidada de las capacidades combinadas de todas las entidades implicadas.
Prueba	Declaración en la que se certifique que el licitador está en condiciones de aportar al menos dos personas para cada uno de los perfiles establecidos en el apartado 8.2 del anexo II - «Especificaciones técnicas» que cumplan los requisitos mínimos especificados necesarios para llevar a cabo los servicios descritos.

Criterio	Certificación o Política de la calidad
Capacidad mínima	El licitador posee una certificación de garantía de la calidad para el tipo de servicios cubiertos por la presente licitación (ISO 9001 o equivalente) o una política corporativa de calidad que incluya procedimientos de control, seguimiento y mejora continua de los servicios prestados.
Base de la evaluación	El requisito se aplica al licitador en su conjunto, es decir, es suficiente con que una de las entidades implicadas lo posea.
Prueba	Un certificado expedido por entidades de certificación o por servicios oficiales con competencia reconocida en materia de control de calidad o de verificación de cumplimiento de las normas aplicables, en el que se acredite, en particular, que el operador económico posee la certificación pertinente de aseguramiento de la calidad para el tipo de servicios cubiertos por la presente licitación (ISO 9001 o equivalente) o una política corporativa de calidad con descripción de las acciones que son de aplicación en los procedimientos de control, seguimiento y mejora continua de los servicios prestados.
Criterio	Certificación o Política medioambiental
Capacidad mínima	El licitador posee una certificación medioambiental para el tipo de servicios cubiertos por la presente licitación (EMAS, ISO 14001 o equivalente) o una política corporativa medioambiental para reducir el impacto medioambiental de las actividades.
Base de la evaluación	El requisito se aplicará al licitador en su conjunto, es decir, basta con que una de las entidades cumpla el requisito.
Prueba	Certificados expedidos por organismos reconocidos acreditados en los ámbitos pertinentes (EMAS, ISO 14001 o equivalente) o descripción de la política corporativa medioambiental que debe incluir, al menos, la obligación de establecer objetivos medioambientales anuales y medidas para supervisar y registrar su aplicación.

6.2.3 Capacidad jurídica y normativa

Con el fin de demostrar que el licitador tiene capacidad jurídica y normativa suficiente para cumplir el contrato, los licitadores deberán cumplir los criterios que se enumeran a continuación.

Criterio	Registro
Capacidad mínima	Los licitadores deberán estar inscritos en un registro mercantil o profesional pertinente.
Base de la evaluación	Cada participante en la licitación.
Prueba	Prueba de la inscripción en un registro mercantil o profesional pertinente expedida por las autoridades competentes del Estado en el que esté establecido el licitador.

Además, las entidades implicadas no deben estar sujetas a las [medidas restrictivas de la UE](#) adoptadas en virtud del artículo 29 del Tratado de la Unión Europea (TUE) o del artículo 215 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) que constituyan un impedimento jurídico para la ejecución del contrato. Este requisito se evaluará por referencia a las medidas restrictivas de la UE en vigor. Por lo tanto, el licitador no está obligado a presentar pruebas de que no está sujeto a medidas restrictivas de la UE⁴.

6.2.4 Conflictos de interés profesionales y otros motivos de rechazo

Las entidades implicadas no deberán estar sujetas a conflictos de intereses profesionales que puedan afectar negativamente al desempeño del contratista. Un conflicto de intereses profesional es la situación en la que las actividades profesionales anteriores o en curso de un operador económico afectan o corren el riesgo de afectar a su capacidad para ejecutar un contrato de manera independiente, imparcial y objetiva.

La ausencia de conflictos de intereses profesional se comprueba mediante la declaración solicitada en la sección 6.1 y las cartas de compromiso. La Oficina podrá verificar la ausencia de conflictos de intereses en cualquier momento del procedimiento de contratación pública y durante la ejecución del contrato, y podrá solicitar a los licitadores/contratistas cualquier información adicional al respecto.

Antes de emitir cada contrato/pedido de compra específico, la Oficina se pondrá en contacto con el primer contratista de la cascada informándole sobre los elementos detallados de las actividades en cuestión, con el fin de determinar si existen o no conflictos de interés profesionales, y llevará a cabo cualquier otra comprobación que considere necesaria. El contratista facilitará sin demora cualquier documento que la Oficina solicite a tal efecto.

⁴ Tenga en cuenta que el Diario Oficial de la UE contiene la lista oficial de entidades sujetas a medidas restrictivas y, en caso de conflicto, prevalece sobre la lista del [Mapa de Sanciones](#) de la UE.

Si después de dicho examen caso por caso, el contratista no puede garantizar que las tareas se llevarán a cabo de manera completamente independiente, se considerará que no es capaz de prestar los servicios solicitados y la Oficina remitirá la misma solicitud al contratista que haya seleccionado en segundo lugar.

La Oficina también podrá rechazar una oferta cuando la participación previa del operador económico en la preparación del procedimiento de contratación pueda dar lugar a la distorsión de la competencia y no pueda subsanarse con otras medidas menos intrusivas. Además, la Oficina podrá rechazar una oferta cuando dos operadores económicos vinculados participen en un procedimiento, no exista una verdadera separación entre las ofertas respectivas y exista el riesgo de poner en peligro la competencia efectiva.

6.3 Evaluación de las ofertas

6.3.1 Cumplimiento de los requisitos mínimos de los pliegos de contratación

Al presentar una oferta, el licitador se compromete a ejecutar el contrato cumpliendo íntegramente las condiciones establecidas en los pliegos de contratación correspondientes a la presente licitación.

Se llama especialmente la atención sobre los requisitos mínimos previstos en las especificaciones técnicas y sobre el hecho de que las ofertas deben cumplir las obligaciones aplicables en materia de protección de datos, medio ambiente, obligaciones en materia de derecho social y laboral establecidas por la legislación de la Unión Europea, la legislación nacional, los convenios colectivos o los convenios internacionales en materia medioambiental, social y laboral enumerados en el anexo X de la Directiva 2014/24/UE. El cumplimiento de estos requisitos será obligatorio y no podrá estar sujeto a presunción, limitación, condición ni salvedad alguna por parte de los licitadores.

Los requisitos mínimos deben observarse durante toda la vigencia del contrato.

De conformidad con el artículo 171(6) del Reglamento (UE/EURATOM) 2024/2509, se rechazarán las ofertas que no cumplan los requisitos mínimos aplicables.

6.3.2 Evaluación técnica

Los licitadores deben presentar una propuesta técnica, de conformidad con las especificaciones técnicas y los anexos.

La propuesta técnica debe proporcionar toda la información necesaria para evaluar cada uno de los criterios de adjudicación en materia de calidad que se detallan a continuación.

	Puntuación
CRITERIO 1: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE FLUJOS	65
Subcriterio 1.1 Restaurante autoservicio	20
1.1.a. Oferta gastronómica. El licitador deberá presentar un menú mensual (para un ciclo de 4 semanas), identificando para cada día: platos principales incluyendo productos para comensales con alergias o intolerancia, guarniciones, técnica de cocina e ingredientes principales. Se evaluarán los siguientes aspectos del menú mensual: - La variedad mensual de platos principales (número de platos principales). La variedad se entiende como variación de ingrediente o de uso de diferente técnica de cocinado (por ej. wok, grill, frito, baño maría, horno, vapor, en crudo, etc.). A modo de aclaración, se entiende que un plato principal compuesto de pollo al horno con guarnición es diferente de una pechuga a la plancha con guarnición, y por tanto computa como variedad de platos. De la misma manera, un plato de emperador a la plancha es diferente de un plato de bacalao a la plancha. - Opciones para comensales con alergias o intolerancias alimentarias. Puntuación: - 0 puntos: Menú con ocho o más repeticiones del mismo plato principal durante el ciclo presentado. - 2 puntos: Menú con entre cinco y siete repeticiones del mismo plato principal durante el ciclo presentado. - 5 puntos: Menú con tres o cuatro repeticiones del mismo plato principal durante el ciclo presentado. - 8 puntos: Menú con tres o cuatro repeticiones del mismo plato principal y con presencia de al menos 10 productos para comensales con alergias o intolerancias alimentarias, durante el ciclo presentado. - 10 puntos: Menú con un máximo de dos repeticiones del mismo plato principal y con presencia de al menos 10 productos para comensales con alergias o intolerancias alimentarias, durante el ciclo presentado.	10
1.1.b Organización El licitador deberá presentar un modelo operativo que incluya la planificación, ejecución y control de los servicios, así como la definición de roles y responsabilidades, y que demuestre de forma concreta y verificable (mediante datos, ejemplos u otros elementos objetivos) su capacidad para: - Adaptarse a la afluencia de comensales; - Mejorar la experiencia del usuario; en particular mediante la reducción de los tiempos de espera, la disponibilidad de productos, la claridad de la información y de los precios, la agilidad del pago o medidas equivalentes; - Gestionar eficientemente la logística y la operativa de los servicios, incluyendo, entre otros aspectos, el aprovisionamiento, la conservación y reposición de productos, la gestión de existencias y caducidades, la asignación eficiente del personal y la organización de los flujos de trabajo.	10

A estos efectos, se tendrán en cuenta sistemas para gestionar eficazmente las colas, mecanismos de gestión de picos de demanda, redistribución dinámica de recursos, utilización eficiente de los espacios, medidas para evitar aglomeraciones, mejora del confort de los usuarios o soluciones de servicio asistido. Puntuación: - 0 puntos: ausencia de medidas aplicables o de elementos con aplicabilidad práctica verificables. - 2 puntos: las medidas propuestas cubren parcialmente los ámbitos indicados, presentan una descripción genérica o incompleta y/o no contienen elementos que con aplicabilidad práctica verificable. - 5 puntos: las medidas propuestas cubren parcialmente los ámbitos indicados y son respaldadas por elementos con aplicabilidad práctica que permiten verificar su aplicabilidad práctica verificable, aunque de forma limitada. - 8 puntos: las medidas propuestas cubren todos los ámbitos indicados y están respaldadas por elementos que permiten verificar su aplicabilidad práctica verificable durante la ejecución del contrato. - 10 puntos: las medidas propuestas cubren todos los ámbitos indicados, están plenamente respaldadas por elementos que permiten verificar su aplicabilidad práctica verificable e incorporan, al menos una solución eficiente, respaldada por elementos verificables, que reduzca tiempos de espera, o mejore la experiencia del comensal. Se considerarán "elementos con aplicabilidad práctica verificable " aquellos que demuestren de forma concreta cómo serán implementados durante la ejecución del contrato y cuya viabilidad pueda verificarse mediante la organización propuesta, procedimientos operativos, ejemplos prácticos que pueden incluir medidas implementadas en otros contratos a modo ilustrativo, indicadores u otros elementos objetivos incluidos en la oferta.	
Subcriterio 1.2 Eventos El licitador deberá presentar una propuesta (catálogo o lista) para cada uno de los siguientes servicios: - Coffee break / Desayuno simple; - Coffee break / Desayuno completo; - Aperitivo; - Almuerzo; - Cóctel.	15
1.2.a Oferta gastronómica Se evaluará la variedad de los productos incluidos en cada propuesta de menú según lo establecido a continuación: Puntuación: - 0 puntos: la propuesta se limita solo a los productos mínimos previstos en el anexo II. - 4 puntos: la propuesta amplía la oferta mínima prevista en el Anexo II mediante la incorporación de productos adicionales en 3 de las 5 propuestas de menú.	7

- 7 puntos: la propuesta amplía la oferta mínima prevista en el Anexo II mediante la incorporación de productos adicionales en 4 o 5 propuestas de menú. Se entenderá que una propuesta amplía el contenido mínimo cuando incorpore uno o más productos adicionales respecto del contenido mínimo previsto para la correspondiente modalidad de evento en el Anexo II.	
1.2.b Organización El licitador deberá presentar un modelo operativo que incluya la planificación, ejecución y control de los servicios, así como la definición de roles y responsabilidades, y que demuestre de forma concreta y verificable (mediante datos, ejemplos u otros elementos objetivos) su capacidad para: - Adaptarse a la afluencia de comensales; - Mejorar la experiencia del usuario; en particular mediante la disponibilidad de productos y la claridad de la información; - Gestionar eficientemente los aspectos logísticos y operativos de los servicios, incluyendo, entre otros aspectos, el aprovisionamiento, la conservación y reposición de productos, la gestión de existencias y caducidades, la asignación eficiente del personal y la organización de los flujos de trabajo. A estos efectos, se tendrán en cuenta sistemas para gestionar eficazmente las colas, mecanismos de gestión de picos de demanda, redistribución dinámica de recursos, utilización eficiente de los espacios, medidas para evitar aglomeraciones, mejora del confort de los usuarios o soluciones de servicio asistido. Puntuación: - 0 puntos: ausencia de medidas aplicables o de elementos con aplicabilidad práctica verificable. - 2 puntos: las medidas propuestas cubren parcialmente los ámbitos indicados, presentan una descripción genérica o incompleta, y/o no contienen elementos que permiten verificar su aplicabilidad práctica verificables. - 4 puntos: las medidas propuestas cubren parcialmente los ámbitos indicados y son respaldadas por elementos con aplicabilidad práctica verificables, aunque de forma limitada. - 6 puntos: las medidas propuestas cubren todos los ámbitos indicados y están respaldadas por elementos con aplicabilidad práctica verificables durante la ejecución del contrato. - 8 puntos: las medidas propuestas cubren todos los ámbitos indicados, están plenamente respaldadas por elementos con aplicabilidad práctica verificables incorporan, al menos, una solución eficiente que reduzca tiempos de espera, o mejore la experiencia del comensal. Se considerarán "elementos con aplicabilidad práctica verificables" aquellos que demuestren de forma concreta cómo serán implementados durante la ejecución del contrato y cuya viabilidad pueda verificarse mediante la organización propuesta, procedimientos operativos, ejemplos prácticos que pueden incluir medidas implementadas en otros contratos a modo ilustrativo, indicadores u otros elementos objetivos incluidos en la oferta.	8

Subcriterio 1.3 Cafetería	12
1.3.a Oferta gastronómica El licitador deberá presentar una propuesta de oferta gastronómica para la cafetería que incluya la relación de productos adicionales ofertados respecto de los requisitos mínimos establecidos en el Anexo II. Se valorará la variedad de la oferta propuesta para la cafetería, teniendo en cuenta la variedad de bebidas, productos alimentarios, opciones saludables (por ejemplo, fruta fresca, productos integrales, productos naturales sin aditivos, productos bajo en sal, azúcares añadidos o grasas hidrogenadas, etc.). Puntuación: - 0 puntos: la propuesta se limita a los productos mínimos previstos en el anexo II, sin aportar variedad o alternativas adicionales significativas. - 3 puntos: la propuesta amplía los productos mínimos previstos en el anexo II con al menos 3 productos que no sean productos industriales envasados de larga conservación (“ultraprocesados”). - 6 puntos: La propuesta amplía los productos mínimos previstos en el anexo II con 4 o más productos que no sean ultraprocesados.	6
1.3.b Organización El licitador deberá presentar un modelo operativo que incluya la planificación, ejecución y control de los servicios, así como la definición de roles y responsabilidades, y que demuestre de forma concreta y verificable (mediante datos, ejemplos u otros elementos objetivos) su capacidad para: - Adaptarse a la afluencia de comensales; - Mejorar la experiencia del usuario; en particular mediante la reducción de los tiempos de espera, la disponibilidad de productos, la claridad de la información y de los precios, la agilidad del pago o medidas equivalentes - Gestionar eficientemente los aspectos logísticos y operativos de los servicios, incluyendo, entre otros aspectos, el aprovisionamiento, la conservación y reposición de productos, la gestión de existencias y caducidades, la asignación eficiente del personal y la organización de los flujos de trabajo. A estos efectos, podrán tenerse en cuenta, entre otros, sistemas para gestionar eficazmente las colas, mecanismos de gestión de picos de demanda, redistribución dinámica de recursos, utilización eficiente de los espacios, medidas para evitar aglomeraciones, mejora del confort de los usuarios o soluciones de servicio asistido. Puntuación - 0 puntos: ausencia de medidas aplicables o de elementos con aplicabilidad práctica verificables. - 2 puntos: las medidas propuestas cubren parcialmente los ámbitos indicados, presentan una descripción genérica o incompleta, y/o no contienen elementos con aplicabilidad práctica verificables. - 3 puntos: las medidas propuestas cubren parcialmente los ámbitos indicados y son respaldadas por elementos con aplicabilidad práctica verificables, aunque de forma limitada.	6

- 5 puntos: las medidas propuestas cubren todos los ámbitos indicados y están respaldadas por elementos con aplicabilidad práctica verificables. - 6 puntos: las medidas propuestas cubren todos los ámbitos indicados, están plenamente respaldadas por elementos con aplicabilidad práctica verificables e incorporan, al menos, una solución eficiente, respaldada por elementos verificables, que reduzca tiempos de espera, o mejore la experiencia del comensal. Se considerarán "elementos con aplicabilidad práctica verificables" aquellos que describan de forma concreta cómo serán implementados durante la ejecución del contrato y cuya viabilidad pueda verificarse mediante la organización propuesta, procedimientos operativos, ejemplos prácticos que pueden incluir medidas implementadas en otros contratos a modo ilustrativo, indicadores u otros elementos objetivos incluidos en la oferta.	
Subcriterio 1.4 Restaurante a la carta	12
1.4.a – Oferta gastronómica El licitador deberá presentar un menú mensual (correspondiente a un ciclo de 4 semanas) con un menú semanal con dos platos principales. El menú cambiará en su totalidad (entrantes, platos principales y postre) al menos cada semana. El licitador deberá identificar por cada día: platos principales, incluyendo opciones para comensales con alergias y/o intolerancia, guarniciones, técnicas de cocinado, ingredientes principales, y alérgenos. Además, aparte del menú mensual, el licitador que así lo desee, podrá ofertar una carta de restaurante válida por un periodo de, al menos, tres meses. Se evaluarán los siguientes aspectos: - La variedad mensual de platos principales (número de platos principales). La variedad se entiende como variación de ingrediente o de uso de diferente técnica de cocinado básicas (por ej. wok, grill, frito, baño maría, horno, vapor, en crudo, etc.). A modo aclaración, se entiende que un plato principal compuesto de pollo al horno con guarnición es diferente de una pechuga a la plancha con guarnición, y por tanto computa como variedad de platos. De la misma manera, un plato de emperador a la plancha es diferente de un plato de bacalao a la plancha. Se valorarán especialmente el uso de diferentes técnicas de cocina para la transformación de alimentos, como la cocción al vacío o a baja temperatura, el uso de aires y espumas, la gelificación, etc., así como sabores y texturas creativos. - Carta de restaurante, aplicable a un periodo de al menos tres meses. Se evaluará la oferta según la puntuación siguiente: Puntuación: - 0 puntos: Menú mensual presentado en el que más de un plato principal se repite en distintas semanas del ciclo. - 2 puntos: Menú mensual presentado en el que, como máximo, un plato principal se repite en distintas semanas del ciclo; - 4 puntos: Menú mensual presentado sin repetición de platos principales entre las distintas semanas del ciclo y con una opción vegetariana;	6

- 6 puntos: Menú mensual presentado sin repetición de platos principales entre las distintas semanas del ciclo, con utilización de diferentes técnicas de cocinado, oferta adicional de una carta de restaurante y una opción vegetariana. A efectos de la evaluación, se considerará “repetición” únicamente cuando un mismo plato principal se proponga en más de una semana del ciclo mensual. La repetición de un mismo plato principal dentro de una misma semana no se tendrá en cuenta a estos efectos.	
1.4.b – Organización El licitador deberá presentar un modelo operativo que incluya la planificación, ejecución y control de los servicios, así como la definición de roles y responsabilidades, y que demuestre de forma concreta y verificable (mediante datos, ejemplos u otros elementos objetivos) su capacidad para: - Gestionar eficazmente las reservas, la ocupación de mesas y los periodos de mayor demanda; - Mejorar la experiencia del usuario, mediante una adecuada atención al cliente, tiempos de servicio razonables, información clara sobre la carta y solicitudes especiales, y en particular las necesidades dietéticas de cada comensal; - Gestionar eficientemente los aspectos logísticos y operativos del servicio, incluyendo, entre otros aspectos y comandas, la asignación eficiente del personal, la coordinación entre cocina y sala y la organización de los flujos de servicio. Puntuación - 0 puntos: ausencia de medidas aplicables o de elementos verificables. - 2 puntos: las medidas propuestas cubren parcialmente los ámbitos indicados, presentan una descripción genérica o incompleta, y/o no contienen elementos con aplicabilidad práctica verificables. - 3 puntos: las medidas propuestas cubren parcialmente los ámbitos indicados y son respaldadas por elementos con aplicabilidad práctica verificables, aunque de forma limitada. - 5 puntos: las medidas propuestas cubren todos los ámbitos indicados y están respaldadas por elementos con aplicabilidad práctica verificables. - 6 puntos: las medidas propuestas cubren todos los ámbitos indicados, están plenamente respaldadas por elementos con aplicabilidad práctica verificables e incorporan, al menos, una solución eficiente que reduzca tiempos de espera, o mejore la experiencia del comensal. Se considerarán "elementos con aplicabilidad práctica verificables" aquellos que describan de forma concreta cómo serán implementados durante la ejecución del contrato y cuya viabilidad pueda verificarse mediante la organización propuesta, procedimientos operativos, ejemplos prácticos que pueden incluir medidas implementadas en otros contratos a modo ilustrativo, indicadores u otros elementos objetivos incluidos en la oferta.	6

Subcriterio 1.5 Puesto de comida	6
1.5.a Oferta gastronómica El licitador deberá presentar una propuesta de oferta gastronómica para dos días de una semana tipo de apertura, indicando las opciones de comida (entrantes y platos) que se ofrecerán cada uno de los días. Las opciones de comida se pueden repetir total o parcialmente en los dos días. Se valorará la variedad de la oferta de entrantes y platos en los dos días de la semana tipo. Puntuación: - 0 puntos: La oferta incorpora hasta dos opciones de comida (entrantes o plato). - 2 puntos: La oferta incorpora entre tres y cuatro opciones de comida (entrantes o plato). - 3 puntos: La oferta incorpora cinco o más opciones de comida (entrantes o plato).	3
1.5.b – Organización El licitador deberá presentar un modelo operativo que incluya la planificación, ejecución y control de los servicios, así como la definición de roles y responsabilidades, y que demuestre de forma concreta y verificable (mediante datos, ejemplos u otros elementos objetivos) su capacidad para: - Gestionar de forma ágil los periodos de mayor demanda, garantizando tiempos reducidos de espera y de servicio; - Optimizar la utilización del espacio disponible, la preparación y reposición de productos y la organización de los recursos necesarios para la prestación del servicio; - Mejorar la experiencia del usuario mediante una atención rápida, información clara sobre los productos ofertados, agilidad en el cobro y soluciones adaptadas al consumo inmediato o para llevar. A estos efectos, podrán tenerse en cuenta, entre otros, sistemas para gestionar eficazmente las colas, mecanismos de gestión de picos de demanda, retribución dinámica de recursos, utilización eficiente de los espacios, medidas para evitar aglomeraciones, mejora del confort de los usuarios o soluciones de servicio asistido. Puntuación: - 0 puntos: Ausencia de medidas con aplicabilidad práctica verificables, o medidas manifiestamente inadecuadas para la organización de un puesto de comida. - 2 puntos: Se proponen medidas con aplicabilidad práctica verificables para la gestión del servicio, aunque presentan limitaciones en uno o varios aspectos relacionados con la gestión de la demanda, la organización del espacio, la rapidez del servicio o la experiencia del usuario; - 3 puntos: Se proponen medidas respaldadas por elementos con aplicabilidad práctica verificables y específicamente adaptadas a la operativa de un puesto de comida, permitiendo gestionar eficazmente los periodos de mayor demanda, optimizar el espacio disponible y garantizar un servicio ágil y eficiente. Se considerarán "elementos con aplicabilidad práctica verificables" aquellos que demuestren de forma concreta cómo serán implementados durante la ejecución del contrato y cuya viabilidad pueda verificarse mediante la organización propuesta, procedimientos operativos, ejemplos prácticos que pueden incluir medidas implementadas en otros contratos a	3

modo ilustrativo, indicadores u otros elementos objetivos incluidos en la oferta.	
CRITERIO 2 – CALIDAD DE LOS PRODUCTOS	10
Se valorará la calidad de los productos incluidos en la oferta gastronómica del licitador para el conjunto de los servicios objeto del contrato. En particular, se evaluará el número de productos alimenticios incluidos en la oferta que cuenten con certificaciones reconocidas oficialmente en materia de calidad, origen, producción ecológica, pesca sostenible, bienestar animal o comercio justo, tales como: • Denominación de Origen Protegida (DOP); • Indicación Geográfica Protegida (IGP); • Especialidad Tradicional Garantizada (ETG); • Producción ecológica certificada; • Certificaciones de pesca sostenible (MSC, ASC o equivalentes); • Certificaciones de bienestar animal reconocidas oficialmente; • Certificaciones de comercio justo (Fairtrade o equivalentes); • Otras certificaciones equivalentes reconocidas por la normativa de la Unión Europea o por las autoridades competentes de los Estados miembros. A efectos de este criterio, se entenderá por "producto alimenticio certificado" cada ingrediente o producto alimenticio individual que cuente con una certificación reconocida y que forme parte de la oferta gastronómica, con independencia del número de platos en los que se utilice. Un mismo producto podrá figurar en varias categorías de certificación cuando reúna los requisitos correspondientes. No obstante, a efectos del cálculo del número total de productos certificados, cada producto únicamente podrá contabilizarse una vez. El licitador deberá indicar el número de productos alimenticios certificados incluidos en su oferta gastronómica y aportar la documentación acreditativa correspondiente (certificados, fichas técnicas u otra documentación equivalente). El número de productos alimenticios certificados incluidos en la oferta gastronómica tendrá carácter contractual y deberá mantenerse durante toda la ejecución del contrato. Puntuación: - 0 puntos: la oferta gastronómica incluye hasta 5 productos con certificación. - 3 puntos: la oferta gastronómica incluye entre 6 y 8 productos con certificación. - 6 puntos: la oferta gastronómica incluye entre 9 y 11 productos con certificación. - 8 puntos: la oferta gastronómica incluye entre 12 y 14 productos con certificación.	

- 10 puntos: la oferta gastronómica incluye 15 o más productos con certificación.									
CRITERIO 3 – PLAN DE CONTINGENCIAS Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO.	15								
Se valorará la concreción, rapidez de activación, viabilidad operativa, coordinación entre los recursos previstos y la capacidad para mantener o restablecer la continuidad del servicio. La propuesta deberá ser clara, y demostrar eficiencia y facilidad de implementación. El licitador deberá presentar un procedimiento de actuación para los siguientes escenarios: 1. Imposibilidad de uso de las instalaciones principales de cocina. Se produce una avería en los hornos de regeneración al comienzo de la preparación de los alimentos para la comida. Máximo 5 puntos. 2. Alerta sanitaria por detección de incumplimiento en algunos productos en uso (retirada inmediata, trazabilidad y sustitución). Máximo 5 puntos. 3. Evento o servicio de alta complejidad con incidencias: cóctel de pie con 200 participantes en la Hall de la oficina, con 5 participantes con necesidades alimentarias previamente comunicadas, que se adelanta una hora, haciendo coincidir dicho cóctel con el horario de apertura de la cantina, en un día de gran afluencia (400 comensales en la cantina). Máximo 5 puntos. Cada escenario será evaluado de forma independiente con un máximo de 5 puntos. La suma de puntos obtenidos para cada uno de los escenarios será la puntuación total de este criterio. Para cada escenario, el licitador deberá describir, como mínimo: - La secuencia de actuaciones; - Los responsables; - Los tiempos de respuesta; - Los medios alternativos previstos; - Las medidas de seguridad alimentaria aplicables. Puntuación (para cada uno de los tres escenarios): <table border="0"> <tr> <td>0 puntos</td><td>La respuesta propuesta no cumple el criterio, o no da respuesta o es totalmente confusa.</td></tr> <tr> <td>2 puntos</td><td>La respuesta propuesta cumple el criterio, pero con algunas deficiencias que hacen que la respuesta sea parcialmente satisfactoria.</td></tr> <tr> <td>4 puntos</td><td>La respuesta propuesta cumple el criterio en todos los aspectos clave.</td></tr> <tr> <td>5 puntos</td><td>La respuesta propuesta cumple el criterio en todos los aspectos clave y propone soluciones con un valor añadido relevante (por ejemplo, como lecciones aprendidas que sirvan para evitar incidentes o mitigar riesgos en el futuro).</td></tr> </table> La respuesta no deberá extenderse, para cada escenario, más allá de dos (2) páginas A4 por una sola cara, utilizando un tamaño mínimo de letra 11.		0 puntos	La respuesta propuesta no cumple el criterio, o no da respuesta o es totalmente confusa.	2 puntos	La respuesta propuesta cumple el criterio, pero con algunas deficiencias que hacen que la respuesta sea parcialmente satisfactoria.	4 puntos	La respuesta propuesta cumple el criterio en todos los aspectos clave.	5 puntos	La respuesta propuesta cumple el criterio en todos los aspectos clave y propone soluciones con un valor añadido relevante (por ejemplo, como lecciones aprendidas que sirvan para evitar incidentes o mitigar riesgos en el futuro).
0 puntos	La respuesta propuesta no cumple el criterio, o no da respuesta o es totalmente confusa.								
2 puntos	La respuesta propuesta cumple el criterio, pero con algunas deficiencias que hacen que la respuesta sea parcialmente satisfactoria.								
4 puntos	La respuesta propuesta cumple el criterio en todos los aspectos clave.								
5 puntos	La respuesta propuesta cumple el criterio en todos los aspectos clave y propone soluciones con un valor añadido relevante (por ejemplo, como lecciones aprendidas que sirvan para evitar incidentes o mitigar riesgos en el futuro).								

En caso de superarse dicho límite, únicamente se tendrán en cuenta las dos primeras páginas.	
CRITERIO 4 – SOSTENIBILIDAD DEL SERVICIO.	10
El licitador deberá presentar un Plan de Sostenibilidad conforme a lo establecido en el apartado 9.2 del anexo II (medidas de gestión medioambiental). El plan ofertado, incluidos los medios alternativos, responsables y soluciones de respuesta del criterio tendrán carácter contractual y deberán mantenerse actualizado durante toda la ejecución del contrato. Se evaluarán las medidas propuestas en relación con los siguientes ámbitos: - Reducción de residuo alimentario (máximo 5 puntos); - Reducción de residuos (envases, plásticos, etc.) (máximo 5 puntos). Las medidas propuestas deberán ser claras, aplicables durante la ejecución del contrato y estar respaldadas por elementos verificables (datos, procedimientos indicados, ejemplos prácticos u otras evidencias objetivas). Puntuación (para cada uno de los dos ámbitos): 0 Puntos: La respuesta propuesta no cumple el criterio, o no da respuesta o es totalmente confusa. 2 Puntos: La respuesta propuesta cumple el criterio, pero con algunas deficiencias que hacen que la respuesta sea parcialmente satisfactoria. 5 Puntos: La respuesta propuesta cumple el criterio en todos los aspectos clave.	
TOTAL	100

Cada criterio y subcriterio tiene una puntuación ponderada y el sistema de puntuación se explica con detalle bajo cada criterio o subcriterio del anexo I - «Pliego de condiciones».

La calidad de la propuesta técnica se evaluará atribuyendo puntuaciones individuales según los diferentes criterios de adjudicación y estableciendo para cada oferta una puntuación técnica general (la suma de todas las puntuaciones individuales).

Las ofertas que no alcancen un mínimo de 40 puntos de la puntuación global para la evaluación técnica no se tendrán en cuenta para la adjudicación.

Al final de la evaluación, a la oferta con la mejor puntuación técnica general se le asignará un indicador de calidad de 100 puntos. A las ofertas restantes se les asignará indicadores de calidad inferiores, proporcionales a sus puntuaciones técnicas globales, utilizando la fórmula siguiente:

Indicador de calidad: [(puntuación de su oferta / puntuación de la mejor oferta técnica) × 100]

6.3.3 Evaluación financiera

Los licitadores deberán cumplimentar el formulario de propuesta financiera incluido en el anexo IV - «Formulario de presentación estándar». El formulario contiene instrucciones sobre cómo cumplimentar todas sus partes. Deberán indicarse todos los precios solicitados en la oferta financiera. El incumplimiento de estos requisitos mínimos dará lugar a la exclusión automática de la oferta, salvo que la información que falte pueda deducirse, fácilmente y con certeza, de la información contenida en la oferta presentada. Además, los cambios en la oferta financiera posteriores a su presentación que alteren el contenido de la evaluación financiera darán lugar al rechazo de la oferta en su totalidad.

La oferta financiera de cada licitador deberá ser plenamente inequívoca e incondicional. Se rechazarán las ofertas que contengan declaraciones que impidan una evaluación precisa y completa de la oferta financiera (p. ej., «A comentar», «En función de x») o que se refieran a circunstancias externas (como un contrato ya existente pero separado).

Se recomienda encarecidamente a los licitadores que lean detenidamente el documento «Instrucciones para la propuesta financiera» adjunto al anexo IV - «Formulario de presentación estándar». Además de las instrucciones para la redacción de la oferta financiera, el documento contiene información muy importante sobre el acceso a los locales/instalaciones de la Oficina para los empleados de los contratistas.

La evaluación financiera se basará en la información facilitada en la propuesta financiera, apartado caso práctico, “Total caso práctico”.

Se llama la atención sobre el hecho de que, tras la presentación de las ofertas, los licitadores no podrán añadir nuevos precios ni elementos del precio. Si la Oficina solicita una explicación de la oferta financiera, los licitadores solo podrán darla sobre la base de elementos ya presentes en su oferta, que deberán mencionarse explícitamente.

Ofertas anormalmente bajas

Los licitadores deben tener presente el punto 23 del anexo I del Reglamento (UE) 2024/2509 sobre ofertas anormalmente bajas.

A fin de evitar ofertas con precios anormalmente bajos que puedan poner en peligro la correcta prestación de los servicios, siempre que la Oficina sospeche que una oferta puede incluir algunos precios anormalmente bajos, solicitará por escrito un desglose detallado de los elementos constitutivos de la oferta y cualquier otra información que considere pertinente. La Oficina los comprobará utilizando cualquier herramienta de evaluación que considere necesaria, teniendo en cuenta las explicaciones recibidas y también los precios de mercado vigentes.

Estos datos deben demostrar que los precios ofrecidos cumplen la legislación aplicable en el país en el que se prestarán los servicios y que la oferta es auténtica (por ejemplo, niveles mínimos de remuneración del personal, cotizaciones a la seguridad social, normas de salud y seguridad en el trabajo u otros regímenes y normas aplicables).

A partir de la evaluación de la Oficina, si la oferta se sigue considerando anormalmente baja, se rechazará.

Como indicación general, la Oficina podrá identificar una oferta sospechosa de ser anormalmente baja cuando cualquier elemento de una oferta financiera esté por debajo del 20% de la media matemática de los elementos correspondientes de todas las demás ofertas financieras.

Conclusión

Al final de la evaluación financiera, a la oferta más barata se le asignará un indicador de precio de 100 puntos. A las restantes ofertas se les asignarán indicadores de precios más bajos, de manera proporcional a sus respectivos precios y con arreglo a la siguiente fórmula:

$$\text{Indicador de precio: } [(\text{precio más bajo} / \text{precio de su oferta}) \times 100]$$

6.4 Adjudicación

El método de adjudicación es **el procedimiento de mejor relación calidad-precio** y las ofertas se clasificarán de acuerdo con la fórmula que se detalla a continuación.

Al **precio** (indicador de precio) se le asignará una ponderación de 40 % y a la **calidad** (indicador de calidad) se le asignará una ponderación de 60 %.

La puntuación final se obtendrá mediante la siguiente fórmula:

$$[(\text{Indicador de precio} \times 40 \%) + (\text{Indicador de calidad} \times 60 \%)]$$

Como resultado, se elaborará una lista por orden de méritos y se adjudicará un máximo de tres (3) contratos marco a los licitadores que hayan obtenido las mejores puntuaciones finales.

El contrato se adjudicará a las primeras tres (3) ofertas clasificadas que:

- cumplan los requisitos mínimos especificados en los pliegos de contratación;
- sean presentadas por licitadores que tengan derecho a participar en el procedimiento de contratación;
- no se encuentren en situación de exclusión;
- cumplan los criterios de selección.

La clasificación determinará la secuencia en la que se ofrecerán a los contratistas contratos específicos durante la ejecución del contrato marco.

Si solo un licitador cumple todos los requisitos mínimos, el ordenador de pagos evaluará el riesgo relacionado con la seguridad del suministro y podrá tomar la decisión de cancelar el procedimiento o firmar un único contrato marco en lugar de una cascada.

Los licitadores potenciales deben ser conscientes de que, en virtud del artículo 170 del Reglamento (UE, Euratom) 2024/2509, el (los) contrato(s) pertinente(s) solo se adjudicará(n) si:

- (a) la oferta cumple los requisitos mínimos especificados en los pliegos de la contratación;
- (b) el licitador no ha sido excluido o rechazado durante el procedimiento de licitación; y
- (c) el licitador tiene acceso a la contratación pública y cumple los criterios de selección especificados en los pliegos de la contratación, incluida la ausencia de conflictos de intereses profesionales.

Por estos motivos, la Oficina se reserva el derecho de solicitar pruebas de que las declaraciones realizadas por los licitadores en su declaración jurada en relación con el cumplimiento de los criterios de exclusión y de selección son correctas y verdaderas. La Oficina podrá solicitar dichas pruebas en cualquier fase del procedimiento de licitación.

7 Gobernanza del contrato marco

Un contrato marco establece un mecanismo para que la entidad adjudicadora pueda efectuar futuras compras reiteradas que puedan adjudicarse mediante contratos específicos. La firma de un contrato marco no impone a la entidad adjudicadora la obligación de firmar contratos o pedidos de compra específicos con un contratista marco.

El contrato marco se celebrará en forma de contratos separados pero idénticos con tres (3) contratistas como máximo, siempre que haya suficientes licitadores cuyas ofertas se retengan tras la evaluación.

Las ofertas consideradas admisibles como resultado de la evaluación se clasificarán en orden descendente para establecer una lista de contratistas y una secuencia en la que se les ofrecerán contratos específicos/pedidos de compra durante la ejecución del contrato marco. Las modalidades de ejecución del contrato marco en cascada se establecen en el artículo I.5 del proyecto de contrato.

Los licitadores deberán tener plenamente en cuenta las disposiciones del proyecto de contrato, ya que este definirá y regulará la relación o relaciones contractuales entre la entidad adjudicadora y el licitador o los licitadores seleccionados. Deberá prestarse especial atención a las disposiciones que especifican los derechos y obligaciones del contratista, en particular las relativas a los pagos, el cumplimiento del contrato, la confidencialidad, y los controles y auditorías.

El contrato marco se celebrará por un período inicial de un (1) año. Será renovable por acuerdo tácito por un máximo de tres (3) veces, cada una de ellas por un período de un (1) año y en las mismas condiciones. La única excepción a lo anterior será cuando una de las partes informe a la otra de su intención de no renovar el contrato mediante carta certificada enviada al menos tres meses antes de la fecha de expiración. La duración total del contrato no podrá ser en ningún caso superior a cuatro (4) años.

La celebración de un contrato marco no otorga al contratista derechos exclusivos en relación con los servicios a los que se hace referencia en la presente invitación a licitar.

El contrato marco solo entrará en vigor en la fecha en que lo firme la última parte contratante.

Hasta que el contrato haya sido firmado por ambas o todas las partes, la Oficina podrá renunciar a la convocatoria de licitación o cancelar el procedimiento de adjudicación. En el caso de los lotes, la cancelación podrá hacerse parcialmente. Los licitadores no tendrán derecho a reclamar indemnización alguna. En tal caso, la Oficina deberá informar a todos los licitadores de los motivos de tal decisión.

7.1 Garantía

El contrato actual no está sujeto a la presentación de una garantía bancaria.

7.2 Cumplimiento durante la ejecución

Los contratistas deben cumplir los requisitos mínimos establecidos en el Pliego de Especificaciones técnicas no solo durante la fase de licitación, sino durante toda la duración del contrato. Los contratistas también deben cumplir las obligaciones aplicables en virtud de la legislación medioambiental, social y laboral establecida por la legislación de la UE, la legislación nacional y los convenios colectivos, o por las disposiciones internacionales en materia medioambiental, social y laboral enumeradas en el anexo X de la Directiva 2014/24/UE.

Si durante la ejecución del contrato marco un contratista se encuentra en una situación que pudiera dar lugar a conflictos de intereses profesionales, deberá notificarlo por escrito a la Oficina lo antes posible, tal como se establece en el artículo II.10 de las Condiciones generales del contrato.

Además, el contratista deberá cumplir todas las condiciones impuestas por la Oficina y proporcionar toda la información que esta considere necesaria para garantizar que se cumplen debidamente las normas, instrucciones, reglamentos, sistemas de gestión y certificaciones aplicados en la Oficina, tal como se establece en el artículo II.6 del Pliego de condiciones generales.

7.3 Rendimiento durante la ejecución

La Oficina se esforzará por desarrollar una cultura de mejora continua con el contratista durante la ejecución del contrato marco. Por este motivo, se espera que el contratista haya establecido un proceso de mejora continua del servicio. Como parte de este proceso, el contratista es responsable de analizar continuamente sus servicios e identificar y realizar un seguimiento de las acciones de mejora según sea necesario. La Oficina y el contratista también analizarán y debatirán conjuntamente el rendimiento con el fin de identificar y abordar los problemas, sus causas subyacentes, y planificar y realizar un seguimiento de las acciones de mejora identificadas. Este proceso será un instrumento clave para dirigir la transformación requerida de manera coherente y coordinada en todas las actividades del contrato marco.

Los servicios solicitados y los requisitos específicos relativos a su prestación se describen en las especificaciones técnicas.

Los niveles de servicio mínimos requeridos y el mecanismo aplicable en caso de incumplimiento incluidas las sanciones, si procede se describen en el acuerdo de nivel de servicio (anexo II). Las condiciones para solicitar una indemnización por daños y perjuicios se definen en el artículo II.17 de las Condiciones generales.

7.4 Evaluación y autorización de seguridad

La Oficina llama la atención de los licitadores sobre las disposiciones contractuales en materia de seguridad (artículos II.33 a II.36 del pliego de condiciones generales).

El proceso de habilitación de seguridad no tendrá ningún coste adicional para la Oficina.

7.5 Coordinación de actividades

Aparte de los reglamentos internos de la Oficina, el cumplimiento de las normas establecidas por la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales será obligatorio en las relaciones entre la Oficina y el contratista. En este sentido, y de conformidad con las presentes normas de coordinación de actividades empresariales, la Oficina exigirá un intercambio recíproco de información, así como una cooperación continua en el ámbito de los riesgos laborales. Si se considera apropiado, la Oficina podrá solicitar que los trabajadores asignados al contrato participen activamente en los distintos equipos de emergencia y en la evacuación de las instalaciones de los edificios. Dichos trabajadores recibirán la formación y los medios necesarios. Los trabajadores asignados participarán activamente en ejercicios y simulacros de emergencia.